

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 268 del 11/05/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 115 DEL 11/05/2023

OGGETTO:

Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di cui al decreto del ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di bilancio 2020).

Progetto finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

"Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023".

Determina di aggiudicazione lavori, sotto condizione di efficacia.

CUP: C84E22000700006

CIG: 9800588511

IMP.

COD. 1035 CAP. 1701202



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n°160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

-con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n° 13 del 17 gennaio 2020 e n° 31 del 7 febbraio 2020, si è proceduto all'assegnazione ai Comuni, per l'Anno 2020 e per ciascuno degli Anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, dell'importo complessivo pari a € 497.220.000, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Richiamato:

-il comma 29-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

-il comma 31 della suddetta Legge Finanziaria stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici;

-il comma 32 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35; per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero

dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Rilevato che:

-a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la Legge 29 luglio 2021, n° 108, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n° 77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n° 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A);

-in particolare, risulta, tra le altre, affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n°145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n°160 (cd. medie opere e piccole opere);

Dato atto che con Decreto Legge del 6 novembre 2021, n° 152, convertito con modificazioni dalla Legge 233 del 29 Dicembre 2021, (GU n° 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n° 48) avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" all'art. 20 comma 1 dispone:

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

▪ «31-bis. I Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

▪ 31-ter. I Comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi (in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi) in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo»;

Preso atto che:

-il Comune di Squillace per effetto dei citati provvedimenti è beneficiario del contributo dell'importo di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

-i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione Trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, sottosezione "Opere pubbliche" e i Sindaci a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

-è intendimento di questa Amministrazione, destinare la concessione del finanziamento per l'annualità 2023, pari a € 50.000,00, alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace a Squillace Lido;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 19/04/2023, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023*" a Squillace Lido, redatto dall'arch. Antonio Macaluso - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, con il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori			€
A.1	Importo dei lavori		€ 41.256,56
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.313,50
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 42.570,06
Totale importo soggetto a ribasso			€ 41.256,56
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Fornitura Energia elettrica		€ 1.000,00
B.2	Spese Tecniche (DL, CSE, CRE)		€ 1.000,00
B.3	Contributi previdenziali su importo competenze prof. (CASSA 4%)		€ 40,00
B.4	Spese amministrative e di gara (pubblicazioni varie, ANAC, etc.)		€ 35,00
B.5	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs n° 50/2016)		€ 851,40
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 17,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)			€ 2.944,13
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 4.257,01
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.2, B.3)	22%	€ 228,80
Totale IVA			€ 4.485,81
IMPORTO TOTALE			€ 50.000,00

Considerato che:

-la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 che espressamente prevede: *"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

-nel rispetto del suddetto art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto sul MEPA dei lavori di *"Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace"* a Squillace Lido;

Considerato che per i lavori di che trattasi è stato determinato un corrispettivo di € 42.570,06 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10% pari a € 4.257,01;

Dato atto della transitorietà dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 50/2016, per effetto dell'art. 1 del D.L. 76/2020 in vigore dal 16.7.2020 convertito in Legge n° 120/2020 e modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 29.07.2021 n° 108:

"1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il

mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n° 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n° 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;

Visto che l'importo stimato dei lavori pari a € 42.570,06 risulta inferiore a € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs citato;

Tenuto conto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, previsti al comma 1 dell'art. 30 del DLgs 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, procedere all'affidamento diretto dei lavori, attraverso l'attivazione di confronto di preventivi da effettuarsi con scelta dagli elenchi presenti sul M.E.P.A.;

Vista la Legge 6 luglio 2012, n° 94 di conversione, con modificazioni, del decreto-Legge 7 maggio 2012, n° 52 che all'art. 7, comma 2 (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto) dispone che *[... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso a mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328];*

Considerato che ai sensi dell'art. 40 del Codice degli Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):

"1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, Codice dell'amministrazione digitale. 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";

Visto l'art. 37, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che recita:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni

appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n° 56.

Evidenziato che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
- nel periodo transitorio, il possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. 18/12/2012, n° 179, convertito in Legge 17/12/2012, n° 221;
- il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n° 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n° 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, Legge n° 108 del 2021);
- l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: "...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

Vista la propria determinazione a contrarre n° 241 del 26.04.2023 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023", attraverso affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dalla Legge n° 120/2020 e Legge n° 108/2021, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;

Atteso che la sopra richiamata determinazione ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a trattare e relative procedure", e l'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base:

In ordine al punto 1):	fine da perseguire:	Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace.
In ordine al punto 2):	oggetto del contratto:	Affidamento lavori, fornitura e posa in opera di quanto occorrente per l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace a Squillace lido.
	forma del contratto:	Contratto stipulato nella forma di atto pubblico
	clausole essenziali:	quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione tecnica allegata.
In ordine al punto 3):	criterio di selezione:	Affidamento diretto tramite richiesta di preventivi sulla piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 .
	criterio di aggiudicazione:	minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato.

Atteso che in data 03.05.2023 nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, è stata attivata apposita Trattativa Diretta, ID RDO: 3551072, per l'acquisizione del servizio di che trattasi rivolgendo una

richiesta di offerta ad un unico operatore economico: ditta Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, indicando come criterio per l'affidamento, in ragione dell'importo previsto dello stesso (inferiore ai 139.000,00 euro), il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del Codice; **Considerato che** allo scadere del termine per la ricezione dell'offerta, fissato per il 11.05.2023 alle ore 13.00, la ditta Tavano Giuseppe srl ha proposto un ribasso percentuale del 3,00 % pari ad un importo netto di € 40.018,86 oltre € 1.313,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per Legge;

Accertato che l'offerta di cui al punto precedente risulta congrua;

Dato atto che:

- sono in corso le verifiche per l'accertamento dei requisiti di ordine generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 in capo alla ditta affidataria;
- il contratto verrà stipulato tramite atto pubblico
- l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e dei requisiti tecnici minimi specifici richiesti in capo all'operatore di cui all'art. 83, comma 1 del citato D.Lgs.;

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta trattativa privata (ID RDO: 3551072) e di procedere contestualmente all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, in favore della suddetta ditta Tavano Giuseppe srl per l'importo complessivo netto di € 40.018,86 oltre € 1.313,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per Legge;

Constatato che, ai sensi del comma 5 lettera c dell'art. 183 del T.U. 267/2000, alla spesa si farà fronte con il finanziamento di € 50.000,00, concesso con i *"Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di cui al decreto del ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di bilancio 2020). Progetto finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"* Annualità 2023;

Rilevato che sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di Legge previsti;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di Legge;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Visto che si è provveduto ad acquisire: CUP: C84E22000700006 - CIG: 9800588511;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021; .

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art.9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come modificato dalla Legge n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di approvare** la trattativa privata, ID RDO: 3551072, svolta sul MEPA al fine di affidare i lavori di *“Efficientamento Energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace”* a Squillace lido;
2. **di affidare**, sotto condizione di efficacia, i lavori di *“Efficientamento Energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace”* a Squillace lido, alla ditta Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, per l’importo complessivo dei lavori di € 41.332,36, al netto del ribasso d’asta offerto del 3,00 %, comprensivo di € 1.313,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per Legge;
3. **di aggiudicare**, sotto condizione di efficacia, l’appalto dei lavori de quo all’impresa Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, con il ribasso del 3,00 % e, quindi, per l’importo netto di € 40.018,86, a cui vanno sommati € 1.313,50 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di Legge pari a € 4.133,24;
4. **di stabilire** che, ai sensi dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l’efficacia della presente determinazione è condizionata all’esito positivo della verifica dei requisiti di Legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell’esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi di Legge;
5. **di individuare** nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l’esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
6. **di precisare** che il contratto d’appalto sarà stipulato con atto pubblico dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
7. **di precisare**, altresì, che il presente atto è finanziato con risorse di cui al PNRR - Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, ed è assoggettato a tutti i conseguenti obblighi, vincoli e principi normativi in materia;
8. **di dare atto** che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
9. **di dare atto** che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
10. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
11. **di individuare** per l’intervento in oggetto, il codice CUP: C84E22000700006, e per la procedura di gara il Codice CIG: 9800588511;
12. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
13. **di demandare** a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall’operatore economico, nel rispetto dell’art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
14. **di precisare** che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all’art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
15. **di attestare** l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n° 241/1990. “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
16. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs n° 50/2016;

17. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n° 104 del 2 luglio 2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1035 - Cod. 1701202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

